

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1364/2531

ธนาคาร กรุงไทย จำกัดฯ

โจทก์

นายมานิตย์ อมตวัฒน์ กับพวก

จำเลย

นายมานิตย์ อมตวัฒน์ ที่ 1 นายมนู

อมตวัฒน์ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายอิน แซ่เฮง ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156

ความว่า ศาลนัดไต่สวนคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาของจำเลยทั้งสาม ศาล
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าเท่าที่ไต่สวนมาพอวินิจฉัยคำร้องได้แล้ว พฤติการณ์ของจำเลย
เป็นการประวิงคดีจึงให้งดการไต่สวน

จำเลยทั้งสามเห็นว่า หากจำเลยทั้งสามมีโอกาสนำนายวิษณุนายเชียวชาญ และ
ตัวจำเลยทั้งสามเข้าสืบเป็นพยานสำคัญในการไต่สวนคำร้องอนาถาแล้ว จำเลยทั้ง
สามเชื่อว่า จะได้รับอนุญาตให้ยื่นฎีกาอย่างคนอนาถาได้ โปรดอนุญาตให้จำเลยทั้ง
สามนำพยานเข้าสืบต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 288 แผ่นที่ 3)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยร่วมกันและแทนกันชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็น
เงิน 7,224,624.21 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี ของต้นเงิน
จำนวน 7,224,624.21 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลย
ทั้งสามไม่ชำระหรือชำระแก่โจทก์ไม่ครบถ้วนให้ยึดทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 1 ออก

ขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ หากยังไม่ครบให้ยึดทรัพย์ของจำเลยทั้งสามออกขาย
ทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์จนครบจำเลยทั้งสามฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอ
ฎีกาอย่างคนอนาถา(อันดับ 266,263)

ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 279)

จำเลยทั้งสามจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 282)

คำสั่ง

ชั้นอุทธรณ์จำเลยทั้งสามเคยขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาศาลชั้นต้นนัดไต่สวน
คำร้อง จำเลยทั้งสามขอเลื่อนการนัดไต่สวนไปหลายนัดโดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ ใน
ที่สุดคงไต่สวนตัวจำเลยที่ 1 เพียงปากเดียว ศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยทั้งสามมิได้
ยากจนจริงจึงยกคำร้องมาในชั้นฎีกาจำเลยทั้งสามขอฎีกาอย่างคนอนาถาอีกโดยมิได้
อ้างข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่ายากจนลงจากเดิม วันนัดไต่สวนคำร้องขอฎีกาอย่างคน
อนาถา จำเลยทั้งสามและพยานอื่นไม่มาศาลคงมาแต่ทนายจำเลยและขอเลื่อนคดี
พฤติการณ์ดังกล่าวส่อให้เห็นว่าจำเลยทั้งสามจะประวิงคดี ศาลชั้นต้นสั่งงดการ
ไต่สวนพยานจำเลยชอบแล้วยกคำร้อง

ชั้นอุทธรณ์จำเลยทั้งสามเคยขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาศาลชั้นต้นนัดไต่สวน
คำร้อง จำเลยทั้งสามขอเลื่อนการนัดไต่สวนไปหลายนัดโดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ ใน
ที่สุดคงไต่สวนตัวจำเลยที่ 1 เพียงปากเดียว ศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยทั้งสามมิได้
ยากจนจริงจึงยกคำร้องมาในชั้นฎีกาจำเลยทั้งสามขอฎีกาอย่างคนอนาถาอีกโดยมิได้
อ้างข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่ายากจนลงจากเดิม วันนัดไต่สวนคำร้องขอฎีกาอย่างคน

อนาถา จำเลยทั้งสามและพยานอื่นไม่มาศาลคงมาแต่ทนายจำเลยและขอเลื่อนคดี
พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสามจะประวิงคดี ศาลชั้นต้นสั่งงดการ
ไต่สวนพยานจำเลยชอบแล้วยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ